

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 112 del 02/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 48 del 02/03/2023

OGGETTO: Progetto di ampliamento con la realizzazione di locale garage, realizzazione di porticato in legno, modifica aperture esterne e diversa sistemazione esterna di un immobile ubicato in località Gebiola Villaggio Porto Rhoca.-

CUP:

CIG:

Imp.

CAP.

- COD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che

- la Ditta Milani Milena ha trasmesso a questo Ente un "progetto di ampliamento con la realizzazione di locale garage, realizzazione di porticato in legno, modifica aperture esterne e diversa sistemazione esterna di un immobile ubicato in località Gebiola Villaggio Porto Rhoca.-";
- l'allegato progetto è stato redatto dall'Arch. Mariano Dante Carpanzano;

Considerato che con nota prot. n° 7229 del 21/11/2022 veniva indetta la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'ex art. 14 c. 2, legge n. 241/1990 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, per l'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione dell'intervento di "ampliamento con la realizzazione di locale garage, realizzazione di porticato in legno, modifica aperture esterne e diversa sistemazione esterna di un immobile ubicato in località Gebiola Villaggio Porto Rhoca";

Preso atto dei pareri espressi dai vari Enti/Amministrazioni:

1. Valutato acquisito l'assenso, senza condizioni, dell'Amministrazione Provinciale - Settore Tutela Ambientale, Paesaggistica ed Urbanistica - Servizio Paesaggistica di Catanzaro, che non si è espressa in merito e non ha presentato proprie determinazioni;
2. **Parere Favorevole Archeologico con prescrizioni**, ai sensi dell'art 28, c. 4, del D.Lgs. n° 42/2004 e art. 25 del D.Lgs. n° 50/2016, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, acquisito al protocollo dell'Ente in data 02/03/2023 al prot. n. 1279. Si riportano integralmente le prescrizioni: "[...] *Tuttavia, al fine di meglio mitigare la proposta progettuale di che trattasi con il contesto dell'ambito tutelato in coerenza alle disposizioni cui all'art. 11 del Tomo IV del richiamato QTRP da coordinare con gli art. 143 e 145 del D. Lgs. n. 42/2004, dovranno essere attuate le seguenti prescrizioni:*

- *I manti di copertura del fabbricato e del portico in legno dovranno essere realizzati con tegole in laterizio tipo coppo di colorazione simile a quelli esistenti, non condividendo l'uso dei pannelli simil-coppo;*

- *I canali di gronda e i pluviali dovranno essere realizzati in rame;*

- *La tinteggiatura delle facciate esterne dovrà essere di colore chiaro e simile alle colorazioni presenti nel contesto;*

- *I muretti di recinzione in blocchetti di tufo dovranno avere altezze uguali a quelli limitrofi.*

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 146, c. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 il presente parere è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato".

3. Considerato il verbale n° 1 del 27/09/2022, allegato alla presente determinazione, redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo favorevole, in quanto è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbiano espresso il proprio motivato dissenso;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, come approva, il verbale n° 1 del 02/03/2023 redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo favorevole poichè è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbia espresso il proprio motivato dissenso;
2. di concludere con esito favorevole la conferenza di servizi decisoria ex art 14, comma 2, Legge n° 241/1990 per l'intervento di *"ampliamento con la realizzazione di locale garage, realizzazione di porticato in legno, modifica aperture esterne e diversa sistemazione esterna di un immobile ubicato in località Gebiola Villaggio Porto Rhoca."* Codice Univoco SUE 301;
3. di prendere atto delle prescrizioni impartite, stabilendo che dovranno essere interamente recepite in fase di realizzazione dell'opera;
4. di approvare la documentazione progettuale redatta dall'Arch. Mariano Dante Carpanzano per l'intervento *"di ampliamento con la realizzazione di locale garage, realizzazione di porticato in legno, modifica aperture esterne e diversa sistemazione esterna di un immobile ubicato in località Gebiola Villaggio Porto Rhoca."*;
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n° 267/2000;
7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 30 giorni consecutivi;
8. di disporre che gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Squillace, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno - Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

